

Mohammad Hasmadi Povanasan bin Abdullah

lwn

Majlis Agama Islam Selangor

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) 17 November 2022 bersamaan 22 Rabiulakhir 1444H]

Kes Mal No. 10000-043-0114-2019

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan AB Kadir Ismail*

Peguam Syarie Responden : *Abdul Mu'min Al-Hakim bin Mohd Subki dari Majlis Agama Islam Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Perayu dalam kes ini telah memfailkan rayuan melalui Notis Rayuan bertarikh 11/10/2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam Kes Mal Bil No: 10300-043 -0502-2013 bertarikh 9/10/2019.
2. Hasil penelitian kami, walaupun Perayu menyatakan dalam Notis Rayuan untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, namun kami mendapati Perayu hanya memplidkan terma perintah yang pertama sahaja dalam perintah tersebut sebagaimana berikut:

- i. Permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi orang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 ditolak.
3. Perayu melalui Alasan Rayuan bertarikh 20/10/2021 telah mengemukakan empat (4) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 194-196 Rekod Rayuan.
4. Selanjutnya Perayu telah mengemukakan Hujahan Pihak Perayu pada 1/4/2022 dan diikuti dengan Hujahan Responden pada 16/6/2022 dan pada hari ini kes ditetapkan untuk keputusan.

Fakta Kes

5. Perayu merupakan seorang warganegara Malaysia berketurunan India yang dilahirkan pada 10/7/1976 di Klang, Selangor. Bapa Perayu bernama Thandayan manakala Ibu bernama Nallamah @Indriani yang kedua-duanya berketurunan India dan beragama Hindu.
6. Perayu dibesarkan dan dididik oleh ibu bapa yang beragama Hindu dan mengamalkan adat resam Hindu sejak kecil. Perayu telah memeluk Islam dengan mengucap kalimah syahadah di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 11/12/2003 kerana mengikut rakannya bernama Syauqi. Pengislaman Perayu telah diuruskan oleh rakannya tersebut.
7. Pada 3/8/2015, Mahkamah Bicara telah membenarkan permohonan interlocutori Responden dan memerintahkan supaya Perayu menjalani sesi penasihat akidah atau rundingcara akidah yang dikendalikan oleh Unit Penasihat

Aqidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor sebanyak dua belas sesi keseluruhannya dalam tempoh enam bulan. Walau bagaimanapun usaha tersebut gagal mengubah pendirian Perayu yang membawa kepada sesi pendengaran penuh kes ini.

8. Sepanjang prosiding berlangsung, Perayu telah mengemukakan dua orang saksi iaitu abang kandung Perayu (SP-1) dan rakan Perayu bernama Sathiaselan A/L Vijayanran (SP-2). Responden pula mengemukakan seorang saksi iaitu Maizura binti Shamsuddin (SD-1) yang bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Pengurusan Saudara Baru, Bahagian Pengurusan Dakwah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan merangkap Pendaftar Muallaf Wilayah Persekutuan.
9. Bagi maksud rayuan ini, Alasan-Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu adalah sebagaimana berikut:
 - i. YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dari segi fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa tafsiran orang atau definisi sebagai Islam terhadap Perayu adalah menepati sepertimana kehendak seksyen 2 (1) EPAIS 2002 dari perkara (e) yang mana Perayu adalah seorang Islam sejak memeluk Islam sedangkan fakta membuktikan Perayu dibesarkan oleh keluarga bukan Islam dan Perayu tidak patuhi rukun syahadah ketika mengucapkan dua kalimah syahadah dari tarikh memeluk Islam sehingga kini.
 - ii. YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dari segi fakta dan undang-undang kerana berpendapat bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang tidak berlandaskan agama Islam sedangkan Perayu secara konsisten menyatakan bahawa beliau adalah bukan seorang yang beragama Islam. Pagi, petang, siang dan malam cara hidup Perayu dari kecil sehingga kini adalah dalam

adat budaya ajaran agama Hindu

- iii. YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana menyatakan bahawa proses *Istitabah* wajar dilalui oleh Perayu selama tempoh 3 bulan sedangkan Perayu bukan murtad dan Perayu telah menjalani proses penasihatan di awal prosiding.
- iv. YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No.2 2003 sebagai permohonan Perayu untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk kes mal untuk suatu pengisytiharan dan bukan kes murtad. Kes murtad adalah dalam bidangkuasa jenayah syariah.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- 10. Berdasarkan pengamatan kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami dapati bahawa isu yang berbangkit dalam rayuan ini dapat disimpulkan kepada dua (2) isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu:
 - i. Sama ada YA Hakim bicara telah *terkhalaf* dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila berpuas hati bahawa Perayu adalah beragama Islam setelah memeluk Islam pada 11/12/2003.
 - ii. Sama ada Perayu telah mengemukakan pembuktian yang mencukupi bagi menyokong setiap dakwaan yang menunjukkannya bahawa telah tidak lagi beragama Islam.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim bicara *terkhilaf* dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila berpuas hati bahawa Perayu adalah beragama Islam setelah memeluk Islam pada 11/12/2003.

11. Isu yang pertama ini adalah berkaitan dengan Alasan Rayuan pertama Perayu sebagaimana yang dinyatakan di atas. Dapatan YA Hakim Bicara bahawa pengislaman Perayu adalah sah dan sempurna berdasarkan penghakimannya pada perenggan 16 Alasan Penghakiman di halaman 170-171 Rekod Rayuan. Seterusnya, penegasan terhadap kesempurnaan pemelukan islam oleh Perayu dinyatakan oleh YA Hakim Bicara pada halaman 174-175 Rekod Rayuan yang menyatakan:

[29] Justeru itu, Mahkamah sekali lagi menegaskan bahawa pengislaman P adalah sah dan sempurna di sisi syarak dan undang-undang. Pembuktian dokumen yang dikemukakan oleh D juga jelas dan tidak boleh disangkal. Mahkamah yang mulia ini hendaklah memberikan pengiktirafan kehakiman kepada fakta tersebut selari dengan seksyen 44 (1)(a) serta seksyen 57 EKMS 2003.

[30] Oleh yang demikian dokumen-dokumen pengislaman P yang dikemukakan oleh pihak D merupakan bukti yang kukuh dan kuat yang menjadi panduan dan rujukan kepada Mahkamah berkenaan penentuan keislaman P.

12. Perayu berhujah bahawa Perayu telah dibesarkan dan dididik oleh ibu bapa yang beragama hindu. Pada setiap masa dari kecil hingga kini, Perayu tidak pernah percaya kepada Islam, tidak pernah beriman dengan rukun Islam dan Iman. Malah Perayu tidak pernah beramal dengan ajaran Islam walaupun Perayu telah

memeluk Islam pada 11/12/2003.

13. Perayu turut mempertikaikan cara pengislaman perayu di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) pada 11/12/2003 adalah tidak sempurna kerana penerangan yang diberikan sewaktu majlis pengislaman tersebut tidak meliputi rukun syahadah, syarat sah syahadah dan tiada penerangan terperinci diberikan kepada Perayu sebelum melafazkan syahadah.
14. Responden pula dalam hujahnya menyatakan bahawa pengislaman Perayu pada 11/12/2003 adalah menepati seksyen 85 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505] yang jelas memberikan panduan penentuan kesahan kemasukan seseorang bukan beragama Islam kepada Agama Islam dan menepati syarat keupayaan memeluk Islam yang diperuntukkan oleh seksyen 95 Akta yang sama. Justeru, proses pengislaman Perayu oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah tepat dan mengikut peruntukkan perundangan yang ditetapkan.
15. Kami merujuk kepada seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menafsirkan orang yang dianggap sebagai seorang islam ialah

"orang Islam" ertinya—

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut*

seksyen 108; atau

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

16. Kami dapati tafsiran orang Islam dalam seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah selari sebagaimana tafsiran orang Islam yang diperuntukkan oleh seksyen 2 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 iaitu

"orang Islam" ertinya—

(a) seseorang yang menganut agama Islam;

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

(c) seseorang yang cara dia dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;

(d) seseorang yang telah masuk Islam mengikut kehendak-kehendak seksyen 85;

(e) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam; atau

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan, dalam hal keadaan di mana dia terikat oleh undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia adalah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

17. Pada hemat kami, pemakaian tafsiran orang Islam di dalam peruntukkan ini tidaklah perlu memenuhi keseluruhan item dari (a) hingga (f), tetapi memadai dibuktikan salah satu sahaja daripada item tersebut. Merujuk kepada keterangan

lisan dan dokumentar yang dikemukakan menunjukkan Perayu adalah seorang Islam setelah mengucapkan syahadah pada 11/12/2003 di hadapan Pendaftar Muallaf di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan. Status ini jelas tercatat pada Borang Permohonan Memeluk Islam milik Perayu, Kad Pengenalan Perayu dan Kad Pemelukan Islam Perayu sebagaimana yang terdapat pada halaman 201 dan 208 hingga 213 Rekod Rayuan.

18. Manakala pengakuan Perayu malafazkan syahadah di hadapan pegawai agama di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan tanpa paksaan dari mana-mana pihak pada usia Perayu lebih kurang 24 atau 25 tahun telah dinyatakan dalam perenggan 13 dan 18 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 170-172 Rekod Rayuan. Perayu turut mengakui bahawa Perayu juga sedar berlakunya pertukaran agama yang dianutinya dari Agama Hindu kepada Islam semasa melafazkan syahadah tersebut.
19. Seterusnya perenggan 20 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 172 Rekod Rayuan berkaitan proses pengislaman Perayu sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang bersama pembuktian dokumen iaitu Borang Permohonan Pendaftaran Memeluk Agama Islam (D-1), Buku Daftar Muallaf (D-2) dan Kad Akuan Memeluk Islam (D-3).
20. Perayu kemudiannya selepas pengislaman pada 11.12.2003 telah membuat satu permohonan penukaran nama dan status agama pada 10.05.2007 di Jabatan Pendaftaran Negara dan permohonan ini diluluskan melalui surat dari Jabatan Pendaftaran Negara bertarikh 1.6.2007 yang ditanda sebagai P4. Dengan kebenaran tersebut maka kad pengenalan Perayu yang ditandakan P1 telah ditukar kepada nama Muhammad Hasmadi Povanasan bin Abdullah dan status agama adalah Islam.

21. Kami merujuk kes Majlis Agama Islam *lwn* Ho Yoke Fan @ Norhalimah binti Abdullah (Rayuan No: 10000-043-0023-2015), panel rayuan menjelaskan syarat pemelukan Islam yang ditetapkan oleh seksyen 85 tersebut adalah merupakan syarat sah pemelukan Islam di sisi hukum syarak yang telah ditakninkan. Pemelukan Islam seseorang itu dikira sempurna dan sah menurut Islam dan undang-undang apabila seseorang itu telah menyempurnakan syarat-syarat yang diperuntukkan dalam seksyen 85 dan syarat keupayaan masuk Islam sebagai mana yang ditetapkan oleh seksyen 95 Akta yang sama.
22. Merujuk kepada peruntukan seksyen 2(1)(f) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Mahkamah berpuashati menyatakan bahawa pada lazimnya Perayu adalah seorang Islam kerana secara dokumentasinya melalui Kad Pengenalan Perayu tidak dinafikan bahawa status agama Perayu adalah Agama Islam. Mahkamah dapati pada Kad Pengenalan Perayu tertera status agama Islam adalah kerana Perayu telah memeluk Islam pada 11.12.2003. Justeru itu, keadaan Plaintiff ini telah menepati kehendak 2(1)(f) tersebut.
23. Mahkamah atas pengakuan perayu dan bukti dokumentar yang dikemukakan oleh Responden berpuashati bahawa pengislaman Perayu pada 11.12.2003 adalah menepati kehendak perundangan dibawah seksyen 108 EPAIS 2003 serta seksyen 85 dan 95 Akta 505.
24. Kami turut berpendapat bahawa dokumen yang dikemukakan oleh Responden iaitu D1 sehingga D3, P1 dan P4 boleh diklasifikasikan sebagai dokumen awam di bawah peruntukkan seksyen 57 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu

Seksyen 57. Dokumen awam.

Dokumen yang berikut ialah dokumen awam:

(a) dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan-

(i) kuasa pemerintah berdaulat;

(ii) badan rasmi dan tribunal; dan

(iii) pegawai awam, perundangan, kehakiman dan eksekutif, sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi sesuatu negara asing; dan

(b) rekod awam yang disimpan di Malaysia mengenai dokumen persendirian.

25. Justeru, Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara di perenggan 29 Alasan Penghakiman di halaman 174-175 Rekod Rayuan bahawa Mahkamah hendaklah memberikan pengiktirafan kehakiman kepada fakta pengislaman Perayu berdasarkan seksyen 44 (a) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana telah memenuhi seksyen 85 dan 95 Akta 505. Seksyen 44(a) menyatakan sebagaimana berikut:

Seksyen 44. Fakta yang mengenainya Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman.

(1) Mahkamah hendaklah memberikan pengiktirafan kehakiman mengenai fakta yang berikut:

(a) semua undang-undang yang kini mempunyai kuat kuasa undang-undang atau yang sebelum ini berkuat kuasa atau

yang kemudian daripada ini akan berkuat kuasa di Malaysia;

26. Merujuk kepada kes Pembangunan Maha Murni Sdn Bhd *lwn* Jumrus Ladang Sdn Bhd [1986] 2 MLJ 30, Hakim Syed Agil Barakbah berkata “*pengiktirafan kehakiman bukanlah untuk dibuktikan. Pengiktirahan kehakiman adalah berdasarkan doktrin “apa dikenali sebagai tidak perlu dibuktikan’ (what is known need no be proved).*”
27. Dalam mengulas isu ini, pada hemat kami secara prinsipnya Kami berpendapat isu berkaitan proses pengislaman Perayu tidak seharusnya dibangkitkan kerana telah wujudnya pengiktirafan kehakiman berkaitan fakta pengislaman Perayu sejak awal lagi.

Isu Kedua : Sama ada Perayu telah mengemukakan pembuktian yang mencukupi bagi menyokong setiap dakwaan yang menunjukkannya telah tidak lagi beragama Islam.

28. Isu ini berkait dengan Alasan Rayuan kedua Perayu. Dalam isu ini Perayu menekankan dalam hujahnya bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam memberikan keadilan kepada Perayu kerana fakta kehidupan seharian Perayu sepanjang 46 tahun adalah didedahkan dengan cara hidup dan adat resam Agama Hindu sehingga kini. Walaupun Perayu telah memeluk Agama Islam pada 11.12.2003, cara hidup dan amalan agama Perayu masih berpegang kepada ajaran Agama Hindu. Perayu turut menghujahkan kesukaran membuktikan amalan harian dan kepercayaan Perayu kepada Mahkamah.
29. Responden dalam hujahnya telah menghujahkan bahawa pengakuan Perayu

telah mengamalkan ajaran Agama Hindu dalam keterangannya bukanlah suatu yang mengikat Mahkamah. Sebaliknya ianya hanyalah kenyataan Perayu yang bersifat dakwaan dalam keterangannya. Tegas Responden bahawa ia juga adalah bukan suatu perakuan atau ikrar yang boleh diterima berdasarkan seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

30. Responden turut menghujahkan isu Perayu mengamalkan ajaran selain Islam dan tidak mengamalkan ajaran Islam bukanlah merit utama yang perlu dipertimbangkan bagi menentukan keislaman Perayu. Ianya hanyalah merupakan isu kesempurnaan sahaja dan bukanlah neraca yang menentukan status agama Perayu sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 atau kehendak bagi pemeluk Agama Islam telah dipenuhi berdasarkan seksyen 85 dan 95 Akta 505.
31. Dalam hal ini, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa dakwaan serta keterangan Perayu adalah bukan satu iqrar. Maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

"17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak".

32. Berkenaan isu pengakuan diri (iqrar) dan pembuktian ini, Kami telah merujuk penghakiman kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan *lwn* Majlis Agama Islam Selangor (JH 45 Bhg. 1 hlm 15) dan kes Majlis Agama Islam Selangor *lwn* Noor Hayati bt Mohd Kassim (kes rayuan no. 10000-043-0037-2016) di Mahkamah

Rayuan Syariah Selangor, telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor sebagaimana berikut;

“[14] Berdasarkan seksyen di atas, iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri. Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau”

33. Di sini, dengan mengguna pakai penghakiman kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan *lwn* Majlis Agama Islam Selangor dan peruntukkan seksyen 17 Enakmen Keterangan tersebut, kami berpendapat bahawa dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis Perayu bukanlah keterangan berbentuk iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau itu.
34. Bagi memperkukuh dapatan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan *lwn* Lee Siew Bee [Kes Rayuan No. 14000-043-0065-2014]. Panel Rayuan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada ketika itu antara lain memberikan ulasan sebagaimana berikut :

“Pernyataan Responden adalah bersifat dakwaan manakala keterangan saksinya adalah sebagai bayyinah. Walau bagaimanapun

keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh itu keterangan tersebut tidak mengikat Hakim untuk menerima keterangannya. Oleh kerana dakwaan Responden hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi”

35. Pada hemat kami pembuktian dalam isu ini tetap memerlukan keterangan yang mencukupi bagi menzahirkan kepada kami berkenaan amalan dan kepercayaan agama yang menjadi anutan Perayu. Di dalam kes ini SP1 dan SP2 telah memberikan keterangan berkenaan pengamatan mereka terhadap cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan Islam. Kami berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu. Keterangan saksi-saksi Perayu ini bersifat tidak menyeluruh dan tidak mencakupi amalan kehidupan seharian Perayu yang dikatakan mengamalkan ajaran Agama Hindu.
36. Kami juga mendapati tiada keterangan daripada kedua-dua saksi Perayu yang menyokong dakwaan Perayu yang mengatakan tidak mengamalkan ajaran Islam sejak tarikh pengislamannya sehingga kini.
37. Selain itu, Kami dapati SP1 adalah abang kandung Perayu yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status SP1 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah.
38. Kami berpendapat bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali *i'tiqad* dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Selangor *lwn* Ho Yoke Fan @ Norhalimah binti Abdullah Ho [Kes Rayuan No.10000-043-0023-2015].

Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

39. Penghakiman yang menyatakan bahawa orang Islam yang tidak melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam adalah fasik dan berdosa telah diikuti dan diguna pakai oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Majlis Agama Islam Selangor lwn Ridzuan Loo bin Abdullah (Kes Rayuan No: 10000-043-0100-2016) sebagaimana berikut:

[22] Keterangan berkaitan Responden tidak berpuasa, tidak sembahyang, tidak membayar zakat, makan babi dan tinggal bersekedudukan adalah lebih kepada perbuatan dosa dan fasik. Dalam perkara ini, suka kami merujuk kepada pandangan panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Sabah dalam kes Madonnah binti Johny lwn. Majlis Agama Islam Sabah yang diputuskan pada 15.11.2017 Kes No: 12000-043-0004-2017

“Namun demikian, jika sekiranya selepas Perayu menjadi Islam dan mukallaf, kemudiannya dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehingga dia bertaubat..”

40. Di dalam kes ini, kami berpuashati YA Hakim Bicara telah tidak *terkhilaf* apabila tidak menerima keterangan atau dakwaan Perayu yang menyatakan

Perayu bukan lagi Islam kerana tidak mengamalkan ajaran Islam sebagai iqrar ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara apabila memutuskan Perayu hendaklah terus diterima dan dianggap sebagai orang Islam pada setiap masa dan tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan Islam hanya atas kegagalan Perayu mengamalkan ajaran Islam dengan sebetulnya.

41. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang *lwn* Siti Fatimah Tan binti Abdullah (JH 27 Bahagian 2) di mana Panel hakim Rayuan telah menyatakan berkaitan bidang kuasa untuk mengistiharkan seseorang itu bukan agama Islam sebagaimana berikut:

[32] Sebaliknya bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyatrakat sebagai seorang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam dibawah peruntukkan ini..”

[33] Kami juga percaya bahawa jika Mahkamah Syariah diberikan bidangkuasa untuk membenarkan seseorang Islam keluar dari Agama Islam, maka ianya telah bercanggah dan bertentangan dengan Hukum Syarak itu sendiri sedangkan matlamat undang-undang Syariah diwujudkan adalah bagi menjaga maqasid syariah dan maqasid syariah yang paling utama ialah menjaga Agama Islam”

42. Berdasarkan kepada penelitian kepada keterangan yang dikemukakan oleh Perayu, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal membuktikan dakwaan yang menunjukkannya telah tidak lagi beragama Islam. Kami juga ingin

tegaskan bahawa kes-kes sebegini adalah suatu kes yang serius kerana melibat soal *i'tiqad* dalam agama yang memerlukan kami mengambil pendekatan berhati-hati dalam mempertimbangkan dakwaan Perayu.

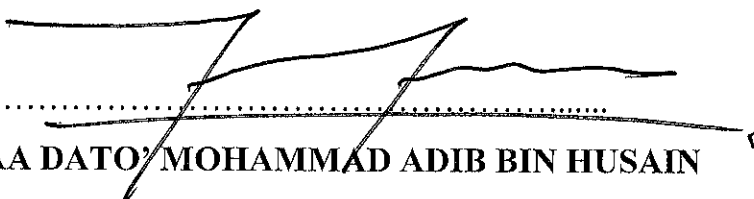
43. Justeru itu, adalah menjadi prinsip Mahkamah Rayuan ini untuk tidak mengubah apa-apa keputusan mahkamah yang lebih rendah sekiranya didapati tidak wujud kekhilafan dari segi undang-undang dan hukum syarak. Oleh yang demikian dalam konteks kes ini kami berpuashati bahawa tidak terdapat keperluan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

- [1] Rayuan Perayu **DITOLAK**.
[2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam Kes Mal Bil No.: 10300-043-0502-2014 bertarikh 9/10/2019 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

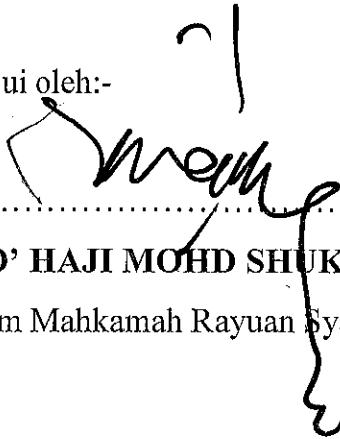
Dipersetujui oleh:-



.....
YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor